

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구

제 목 약제급여평가위원회 및 소위원회 운영 미흡

관 계 부 서 약제관리실

내 용

1. 업무개요

건강보험심사평가원은 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제11조의2 제14항에 따라 약제에 대한 요양급여의 적정성 등을 효율적으로 평가하기 위하여 약제급여평가위원회를 두고 있다.

이와 관련하여 약제관리실은 「약제급여평가위원회 운영규정」(이하 “운영규정”이라 한다)을 통하여 약제급여평가위원회 및 6개의 소위원회¹⁾를 관리·운영하고 있으며 운영규정 제6조의2제7항에 따라 각 소위원회에 대하여 정한 사항 이외에 대하여는 약제급여평가위원회 운영을 준용하고 있다.

2. 청렴서약서 징구 미흡

가. 관계규정(판단기준)

운영규정 제3조의2에 따르면 신규 위촉 위원은 최초로 개최되는 회의 개시 전까지 별지 제2호서식의 청렴서약서를 제출하도록 되어 있으며 제15조제1항에 따라 위원회의 위원 및 위원회에 참석한 사람은 부의 안전에 대한 평가 등과 관련하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니하도록 되어 있다.

1) ㉠ 소위원회, ㉡ 소위원회, ㉢ 소위원회, ㉣ 소위원회, ㉤ 소위원회, ㉥ 소위원회

따라서 약제관리실은 신규 위촉 위원에게 별지 제2호 서식을 이용하여 청렴서약서를 징구하고 회의자료 유출 방지 및 비밀 유지 관리를 철저히 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 청렴서약서 징구 현황을 점검한 결과, [그림 1]과 같이 서약서 서식의 서약인 인적사항(소속, 직위) 및 이행사항(제3호)을 임의로 생략·변경하여 사용한 사실이 [별표 1] “서식 임의 수정 사용 내역”과 같이 확인되었다.

[그림 1] 청렴서약서 서식 비교

[원본] 청렴서약서 서식

[별지 제2호서식] <제정 2015.4.28>

청 령 서 약 서			
서 약 인 인적사항	성 명	생년월일	
	소 속	직 위	
상기 본인은 건강보험심사평가원 약제급여평가위원회 위원으로 임명(위촉)되어 직무를 수행함에 있어 다음 사항을 이행하며, 신의상실의 원인에 따라 직무에 입할 것을 엄숙히 서약합니다. 1. 직무상 습득한 심의자료 및 결과 등에 대하여 외부에 공개하거나 누설하지 않겠습니다. 2. 직무수행과 관련한 회의자료, 전자자료, 기타서류 및 PC 등 보관된 일체의 자료를 허가 없이 외부로 유출하거나 반출하지 않겠습니다. 3. 기타 직무와 관련하여 어떠한 내가를 요구하거나 받지 않을 것이며, 존경하고 객관적인 직무수행을 기대하는 부당한 압력이나 알선·청탁 및 연구용역 등에 응을 하지 않겠습니다.			
20 . . . 서 약 인 (서명) 건강보험심사평가원장 귀하			

[임의 수정] 청렴서약서

[별지 제2호서식]

청 령 서 약 서			
서 약 인 인적사항	성명	소속	
상기 본인은 제4차 약제급여기준소위원회 위원으로 임명(위촉)되어 직무를 수행함에 있어 다음 사항을 이행하며, 신의상실의 원인에 따라 직무에 입할 것을 엄숙히 서약합니다. 1. 직무상 습득한 심의자료 및 결과 등에 대하여 외부에 공개하거나 누설하지 않겠습니다. 2. 직무수행과 관련한 회의자료, 전자자료, 기타서류 및 PC 등 보관된 일체의 자료를 허가 없이 외부로 유출하거나 반출하지 않겠습니다.			
2021. 3. 19. 서 약 인 건강보험심사평가원장 귀하			

그리고 위험분담제 소위원회의 신규 위촉 위원에게 최초로 개최되는 회의 개시 전 청렴서약서를 징구하지 않은 사실이 [별표 2] “청렴서약서 징구 누락 내역”과 같이 확인되었다.

그 결과 향후 청렴 의무 위반 시 책임 소재를 명확히 하기 어려울 우려가 있다.

3. 서면 심의·의결 절차 미준수

가. 관계규정(판단기준)

운영규정 제6조제2항 및 제3항에 따르면 위원장이 긴급 또는 부득이한 사유로 대면회의 개최가 곤란하다고 판단하는 등의 경우 서면으로 의결할 수 있으며 서면 심의·의결은 별지 제4호서식 및 제5호서식을 따르도록 되어 있다.

따라서 약제관리실은 서면 심의·의결시 위원들에게 별지 제4호서식을 통해 안전별 찬·반 의견 및 의결 사유를 취합하여야 하고, 별지 제5호 서식을 통해 위원장의 심의·의결 확인 절차를 거쳐야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서면회의 현황을 점검한 결과, [별표 3] “서면 심의결과 누락 내역”과 같이 서면 심의·의결을 진행하면서 별지 제5호서식에 따른 위원장의 서면 심의결과 확인 절차를 누락한 채 심의·의결을 처리한 사실이 확인되었다.

그 결과 서면 심의·의결 결과에 대한 절차적 정당성이 저해될 위험이 있다.

4. 대리인 선임서 징구 미흡

가. 관계규정(판단기준)

운영규정 제6조제6항에 따라 위원이 출장 등 부득이한 사유로 위원회에 출석할 수 없을 때에는 직무대리인으로 하여금 위원회에 출석하여 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며 이 경우 대리인 선임서를 회의개최 2일 전까지 제출하여 위원장의 승인을 받도록 되어 있다.

따라서 약제관리실은 위원이 직무대리인을 통해 출석 및 의결권을 행사하게 하는 경우, 회의개최 2일 전까지 대리인 선임서를 제출받아 위원장의 승인을 거쳐 처리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 직무대리인의 위원회 참석 현황을 점검한 결과, [별표 4] “대리인

선임서 제출 미흡 내역”과 같이 직무대리인이 참석하면서 대리인 선임서를 회의 당일에 제출한 사실이 확인되었다.

그 결과 관련 행정 절차의 부실로 인해 위원회 운영의 공정성과 객관성이 저해될 우려가 있다.

5. 회의록 작성 미흡

가. 관계규정(판단기준)

운영규정 제13조에 따라 간사는 위원회의 회의록을 작성하여 위원장 및 참석 위원 전원의 서명 또는 날인을 받아 보존하도록 되어 있다.

따라서 약제관리실은 위원회 개최 시 회의록을 충실히 작성하고 위원장 및 참석위원 전원의 서명 또는 날인을 받아 보존하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 회의록 작성 내역을 점검한 결과, [별표 5] “회의록 미작성 내역” 및 [별표 6] “회의록 서명 누락 내역”과 같이 회의록 자체를 작성하지 않거나, 참석 위원의 서명을 누락한 사실이 확인되었다.

그 결과 회의 내용의 확인 및 활용에 제약이 발생하여 추후 분쟁 발생 시 객관적인 근거로 활용하기 어려울 우려가 있다.

관계부서 의견 소관부서는 감사결과를 수용하며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 보험수가상임이사는 약제급여평가위원회 및 소위원회 운영 시 관련 규정을 준수하여 향후 청렴 의무 위반이나 분쟁 등의 문제 발생 시, 절차적 결함이나

규정 미비로 인하여 위원회 운영의 객관성과 공정성이 훼손되지 않도록 위원회 관리·운영 업무를 철저히 하시기 바라며 관련부서에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(기관주의)

[별표 1]

서식 임의 수정 사용 내역

순번	구분	관련부	회의차수	비고
1	㉠ 소위원회	■부	2021년 제4차	임의 수정한 청렴서약서 사용
2			2021년 제5차	
:			:	
32			2023년 제9차	
33			2023년 제10차	
34	㉡ 소위원회	■부	2021년 제4차	
35			2022년 제5차	
36			2022년 제6차	
37	㉢ 소위원회	■부	2021년 제4차	
38			2021년 제5차	
:			:	
51			2026년 제1차	
52			2026년 제3차	

[별표 2]

청렴서약서 징구 누락 내역

순번	구분	관련부	회의차수	소속	위원	비고
1	㉢ 소위원회	■부	2023년 제2차	(가)위원회	㉠	청렴서약서 징구 누락
2			2023년 제3차	(나)대학교병원	㉡	
3			2023년 제8차	(나)대학교병원	㉢	

[별표 3]

서면 심의결과 누락 내역

순번	구분	관련부	회의차수	비고
1	㉔ 소위원회	■부	2021년 제3차	[별지 제5호 서식] 약제급여평가위원회 서면 심의결과 누락
2	㉕ 소위원회	■부	2022년 제1차	
3			2022년 제4차	
4	㉖ 소위원회	■부	2022년 제6차	

[별표 4]

대리인 선임서 제출 미흡 내역

순번	구분	관련부	회의차수	위원	대리인	회의일자	대리인 선임서 제출일	비고
1	약제급여 평가위원회	■부	2021년 제6차	㉔	㉕	2021-07-08	2021-07-08	당일 제출
2			2021년 제11차	㉔	㉖	2021-12-02	2021-12-02	
3			2022년 제4차	㉙	㉕	2022-04-07	2022-04-07	
4			2022년 제10차	㉙	㉖	2022-10-06	2022-10-06	
5			2024년 제10차	㉚	㉗	2024-10-10	2024-10-10	

[별표 5]

회의록 미작성 내역

순번	구분	관련부	회의차수	비고
1	㉔ 소위원회	●부	2021년 제6차	회의록 미작성
2			2022년 제4차	
3		●부	2021년 제1차	
4			2021년 제2차	
5			2021년 제3차	
6			2021년 제4차	
7			2021년 제5차	
8			2022년 제1차	
9			2022년 제3차	
10			2022년 제5차	
11			2023년 제1차	
12			2023년 제4차	

[별표 6]

회의록 서명 누락 내역

순번	구분	관련부	회의차수	비고
1	㉠ 소위원회	■부	2021년 제4차	회의록 서명 누락
2			2021년 제5차	
⋮			⋮	
62			2026년 제2차	
63			2026년 제3차	
64	㉡ 소위원회	■부	2021년 제2차	
65			2021년 제3차	
⋮			⋮	
103			2026년 제2차	
104			2026년 제3차	
105	㉢ 소위원회	■부	2021년 제2차	
106			2021년 제4차	
⋮			⋮	
126			2026년 제2차	
127			2026년 제3차	
128	㉣ 소위원회	●부	2025년 제2차	
129			2026년 제1차	
130		●부	2023년 제6차	
131			2023년 제7차	
⋮			⋮	
138			2025년 제5차	
139			2025년 제6차	
140	㉤ 소위원회	●부	2021년 제4차	
141			2021년 제5차	
⋮			⋮	
162			2026년 제1차	
163			2026년 제2차	
164	㉥ 소위원회	●부	2024년 제1차	